

INSTITUT SUPÉRIEUR PÉDAGOGIQUE
de Mbanza-Ngungu

EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET LÉGALES EN MILIEU SCOLAIRE

(Organisation et Législation Scolaire — A.O.L.S.)

Support de cours réorganisé
L2 Informatique et Technologie
Enseignant : Docteur Bonzeke — Contact : 081 434 1131

Introduction du cours

Éthique du cours

Principe : « Le bien à faire et le mal à éviter. »

But : assurer le travail de l'éducation de la jeunesse. L'État congolais et les parents mettent leurs enfants à la disposition de l'enseignant.

Ces enfants qui sont mis à la disposition de l'enseignant sont protégés par la loi. Autrement dit, l'enseignant ne peut pas faire des enfants ce que bon lui semble : il doit les protéger par la loi.

La noblesse de la profession enseignante fait que l'enseignant n'a pas de « vie privée » au sens strict : sa conduite reste, en tout temps, un modèle pour les enfants et pour la société.

Objectifs du cours

1. Analyser la structure de l'enseignement ainsi que ses différentes formes.
2. Donner la répartition des compétences dans le domaine de l'enseignement.
3. Déterminer les conditions de création d'une école.
4. Dégager les modalités de contrôle de l'enseignement.

Sources de la législation scolaire

Parmi les sources et la pyramide juridique, on distingue :

5. Les traités et conventions des Nations Unies.
6. La Constitution de la République.
7. Les lois de la République (loi-cadre de l'enseignement, loi portant protection de l'enfant, code de la famille, loi sur les violences sexuelles, etc.).
8. Les ordonnances, arrêtés et instructions officielles.
9. La jurisprudence.

Plan général du cours

10. Organisation structurelle de l'enseignement en R.D.C.
11. Organisation d'un établissement scolaire.
12. Organisation d'une classe.

Chapitre 1 — Organisation structurelle de l'enseignement en R.D.C.

Article 68 — L'enseignement national est dispensé sous deux (2) formes :

13. L'enseignement ordinaire, classique ou formel.
14. L'éducation non formelle.

En clair : le "formel", c'est le parcours classique que tout le monde connaît : maternel → primaire → secondaire → université, avec un âge d'entrée précis et des diplômes officiels à la clé. Le "non formel", c'est tout ce qui permet de rattraper ce parcours en dehors de ce circuit (alphabétisation, cours du soir, formation professionnelle...).

Esprit de la loi — l'État sépare ces deux formes pour qu'aucun Congolais ne soit définitivement exclu du droit à l'instruction. Un enfant qui a raté l'âge d'entrée, un adulte qui n'a jamais été scolarisé, une personne qui a dû arrêter l'école pour travailler : tous doivent avoir une seconde porte d'entrée vers le savoir. Sans l'éducation non formelle, l'analphabétisme deviendrait irréversible pour des milliers de personnes.

1. L'enseignement formel

Article 69 — Il comprend : le maternel, le primaire, le secondaire, le supérieur et l'universitaire.

1.1. Enseignement maternel

Articles 70 à 71

But : assurer l'épanouissement de l'enfant.

15. Concourir à l'éducation sensorielle de l'enfant.
16. Rendre l'enfant apte à suivre l'enseignement primaire.

NB : l'enseignement maternel met l'accent sur l'éducation, et non sur l'instruction. Les enfants sont admis en fonction de leur âge. Le redoublement y est strictement interdit. Cet enseignement est facultatif.

En clair : "éducation" ici veut dire éveil, jeu, socialisation, apprentissage des règles de vie — pas encore lecture/écriture/calcul notés et sanctionnés. C'est pour cela qu'on ne peut pas "échouer" au maternel : il n'y a rien à réussir ou rater, seulement à grandir.

Esprit de la loi — interdire le redoublement au maternel évite qu'un enfant de 4-5 ans soit déjà étiqueté "en échec" avant même d'avoir commencé sa scolarité sérieuse. Le caractère facultatif reconnaît aussi que toutes les familles n'ont pas accès à une école maternelle, sans que cela ne pénalise l'enfant plus tard.

1.2. Enseignement primaire

Articles 72 à 77

Missions (Article 73) :

17. Préparer l'enfant à la vie (lire, écrire, calculer, s'exprimer).
18. Intégrer l'enfant dans la société (amour du travail, sens de la solidarité, de la justice et respect de la personne humaine).
19. Préparer l'enfant à l'école secondaire.

NB : l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. L'âge de recrutement est de 6 ans ; aucun enfant ne peut être admis à l'école primaire s'il a déjà atteint 9 ans, sauf justification. Le redoublement n'est autorisé qu'une seule fois par cycle. Le renvoi (déplacement) de classe en cours d'année est strictement interdit. À la fin du cycle, l'enfant obtient un certificat. L'année scolaire compte de 180 à 220 jours (Article 84).

En clair : « obligatoire et gratuit » signifie qu'aucun parent ne peut légalement garder son enfant à la maison, et qu'aucune école publique ne peut réclamer des frais pour empêcher un enfant d'étudier. La limite d'âge (9 ans) évite qu'un enfant de 10-11 ans se retrouve assis à côté d'enfants de 6 ans en 1ère année.

Esprit de la loi — l'obligation scolaire protège l'enfant contre le travail précoce, le mariage précoce ou toute autre situation qui le priverait d'instruction. La limite d'âge d'admission garantit une classe d'âge homogène, essentielle pour l'apprentissage et pour éviter les décrochages liés à un trop grand écart de maturité. Le redoublement limité à une fois par cycle protège l'enfant contre le découragement et l'abandon scolaire : rester bloqué plusieurs années dans la même classe pousse souvent les enfants à quitter l'école définitivement. Interdire le renvoi de classe en cours d'année protège l'enfant contre des décisions arbitraires ou expéditives d'un enseignant.

1.3. Enseignement secondaire

Article 84

But : faire acquérir aux enfants les connaissances générales et spécifiques.

20. Développer l'esprit critique et patriotique.
21. Inculquer le sens civique, patriotique et environnemental.
22. Offrir un modèle de vie aux enfants.

L'enseignement secondaire comprend deux cycles :

- Le cycle court : secondaire général (2 ans), gratuit, sanctionné par un test national.
- Le cycle long : humanités (4 ans), sanctionné par l'Examen d'État ; la réussite délivre le Diplôme d'État.

Les sections/options organisées dans les humanités sont notamment :

23. Pédagogie générale.
24. Éducation physique.
25. Industrielle (12 options).
26. Commerciale et administrative (2 options).
27. Sociale.
28. Agricole (3 options).
29. Vétérinaire.
30. Artistique (4 options).
31. Section médicale et paramédicale (10 options).

NB : la durée totale de l'enseignement secondaire est de 180 à 220 jours par année scolaire (Article 84).

Esprit de la loi — le grand nombre de sections/options (industrielle, commerciale, agricole, artistique, médicale...) répond à un objectif simple : orienter chaque élève vers un domaine où il pourra réellement s'insérer dans la vie active ou poursuivre des études supérieures cohérentes, plutôt que de sortir de l'école sans compétence exploitable. C'est aussi une manière pour l'État de préparer, à l'avance, les cadres et ouvriers qualifiés dont le pays aura besoin dans chaque secteur.

1.4. Enseignement supérieur et universitaire

L'enseignement supérieur comprend les Instituts Supérieurs Techniques (I.S.T.) et les Instituts Supérieurs Pédagogiques (I.S.P.).

Article 90 — Missions des I.S.T. :

32. Former les cadres spécialisés dans leur domaine.
33. Organiser la recherche scientifique.

Article 91 — Missions des I.S.P. :

34. Former les pédagogues de haut niveau.
35. Mener la recherche dans le domaine de la pédagogie.

Article 95 — Missions des universités :

Former des cadres de conception, mener la recherche et assurer la vulgarisation des résultats de recherche.

Article 99 — Année académique :

Elle est organisée en deux (2) semestres de 16 semaines chacun.

1.5. Enseignement professionnel

Article 84

Il forme des personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier. Sa durée est de 180 à 220 jours.

1.6. Enseignement spécial

Article 107 (et Article 116)

Il est destiné aux enfants vivant avec un handicap (physique ou psychologique).

NB : il est strictement interdit d'inscrire un enfant vivant avec un handicap dans l'enseignement ordinaire.

Esprit de la loi — cette séparation n'est pas une exclusion, mais une volonté d'offrir un encadrement adapté : matériel spécifique, enseignants formés, rythme approprié, que l'enseignement ordinaire n'est en général pas équipé pour fournir. L'idée du législateur est qu'un enfant vivant avec un handicap réussit mieux dans une structure conçue pour lui plutôt que livré à lui-même dans une classe ordinaire non préparée. (À noter : c'est un choix de politique éducative parmi d'autres possibles — certains systèmes éducatifs dans le monde optent au contraire pour l'inclusion en milieu ordinaire.)

2. L'éducation non formelle

Articles 112 à 123

Elle permet la récupération des adultes qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire dans l'enseignement formel. Ses dispositifs sont :

36. Le rattrapage scolaire (Articles 114-116).
37. L'alphabétisation (Article 116).
38. L'apprentissage scolaire (Articles 120-122).
39. La formation professionnelle (Article 123).
40. L'éducation pour adultes (Article 124).

3. Les organes de gestion de l'enseignement en R.D.C.

Le fonctionnement des organes de gestion repose sur deux principes fondamentaux :

- L'État congolais a l'obligation d'éduquer et d'instruire la population.
- L'État congolais charge le ministère de l'Éducation de l'instruction de la population.

Les directions du ministère de l'Éducation sont notamment :

41. Direction des ressources humaines : recrutement et gestion du personnel enseignant.
42. Direction du patrimoine : gestion des mobiliers et des infrastructures scolaires.
43. Direction des programmes et manuels scolaires : l'enseignement étant national, l'enseignant doit respecter le programme et n'utiliser que les manuels agréés.
44. Direction de l'inspection scolaire : contrôle de l'enseignant.
45. Direction de la statistique.

NB : toutes ces directions sont représentées au niveau de la province et du territoire. L'enseignant travaille dans l'ordre et dans la discipline ; rien — ni programme, ni manuel, ni nouvelle technologie — ne peut remplacer l'enseignant.

Esprit de la loi — découper la gestion en cinq directions distinctes (personnel, patrimoine, programmes, inspection, statistiques) évite qu'un seul service soit responsable de tout — et donc débordé ou trop puissant. Chaque direction devient spécialiste de son domaine : celle des ressources humaines ne s'occupe pas des bâtiments, celle des programmes ne gère pas le personnel. Cela permet un meilleur suivi et une meilleure reddition de comptes en cas de problème.

4. Rôle du ministère de l'Éducation

Article 151

46. Élaborer le plan général de l'enseignement.
47. Fixer les structures de l'enseignement.
48. Créer les établissements scolaires.
49. Définir les programmes et les manuels agréés.
50. Élaborer le budget, les principes de gestion et de supervision.
51. Définir les normes de mobilisation des ressources financières.
52. Définir les qualifications requises.
53. Conclure les accords de coopération internationale.

Chapitre 2 — Organisation d'un établissement scolaire

1. L'implantation scolaire

1.1. Conditions

Article 231

Il est strictement interdit de procéder à l'ouverture d'une école sans un arrêté du ministre.

Conséquence en cas d'infraction : emprisonnement de 6 mois et amende de 100 000 francs (Article 231).

Esprit de la loi — sans cette autorisation préalable, n'importe qui pourrait ouvrir une "école" dans une maison, sans enseignants qualifiés, sans programme, sans sécurité pour les enfants — juste pour prendre l'argent des parents. L'arrêté du ministre est un filtre de qualité : il garantit qu'un minimum de conditions (locaux, personnel, programme) est réuni avant que des enfants n'y soient confiés. La sanction pénale (prison + amende) montre que l'État considère ceci comme une infraction grave, au même niveau qu'une atteinte à la sécurité des enfants, et non comme une simple formalité administrative.

1.2. Procédure de création (Articles 39 à 55)

Le dossier de création d'une école doit comprendre :

54. La dénomination de l'école.
55. L'objectif et le but poursuivis.
56. La désignation du lieu d'implantation.
57. Le curriculum vitae (C.V.) du chef d'établissement.
58. La liste des enseignants, avec leur qualification et l'établissement ayant délivré cette qualification.
59. Le programme des cours et l'horaire des enseignants.
60. Les statistiques scolaires.
61. Les conditions d'admission (Article 154) : toute discrimination dans l'enseignement est strictement interdite.
62. La liste du matériel didactique et de l'équipement scolaire.

NB : un délai maximum de 4 mois est accordé au ministre pour statuer sur la création d'une école publique. La création d'une école privée exige un peu plus de conditions que celle d'une école publique.

En clair : chacun de ces neuf éléments répond à une question simple que se pose l'État avant de dire oui : où est l'école, qui la dirige, qui y enseigne, avec quel programme, pour combien d'élèves, avec quel matériel ? Si l'un de ces éléments manque, l'État n'a aucune garantie que l'école pourra réellement fonctionner correctement.

1.3. Création d'une école privée

Toute personne physique ou morale, privée, congolaise ou étrangère, peut créer une école privée en R.D.C. Il suffit de réunir les garanties suivantes (Articles 49 à 58) :

Garantie	Contenu
Civique	Respect de la loi du pays.
Juridique	Casier judiciaire vierge.
Financière	Disposer des fonds nécessaires à une bonne gestion et à l'entretien du local.
Matérielle	Disposer des infrastructures et du matériel adéquats.
Morale	Bonne moralité du promoteur.
Pédagogique	Maîtrise de la pédagogie des enfants.
Andragogique	Maîtrise de la pédagogie des adultes.
Administrative	Capacité de gestion administrative de l'école.
Environnementale	Respect des normes environnementales et sanitaires.

Esprit de la loi — neuf garanties différentes, ce n'est pas de la bureaucratie excessive : c'est parce qu'une école privée peut échouer pour des raisons très différentes (manque d'argent, promoteur malhonnête, local dangereux, enseignants incompetents...). En vérifiant chaque aspect séparément, l'État s'assure qu'un promoteur solide financièrement mais incompetent pédagogiquement, ou l'inverse, ne pourra pas ouvrir une école bancaire. C'est une protection des familles qui vont investir leur argent et confier leurs enfants à cette structure.

NB : un délai de 6 mois est accordé au ministre pour la création d'une école privée, après des enquêtes de « commodo et incommodo » (avis recueillis auprès du voisinage et des parties concernées).

En clair : « commodo et incommodo » veut dire, littéralement, « ce qui arrange » et « ce qui dérange ».

Concrètement, l'administration va sur place et demande aux voisins, aux autorités locales, aux écoles déjà existantes dans le quartier : est-ce que cette nouvelle école est utile ici ? Est-ce qu'elle va créer des nuisances (bruit, sécurité, concurrence déloyale) ?

Esprit de la loi — cette enquête évite deux excès : que l'État autorise une école dans un endroit inadapté (trop près d'une usine bruyante, terrain instable, zone à risque) sans consulter personne, ou au contraire qu'il refuse une école utile sans avoir vérifié les besoins réels du quartier. C'est un mécanisme de vérification sur le terrain, pas seulement sur papier.

2. Modification d'un établissement

Article 142

Les types de modification d'un établissement sont :

Type de modification	Définition
1. La fusion	Union de deux écoles aux effectifs faibles.
2. Le transfert	Changement d'adresse de l'école (déplacement).
3. La scission	Création d'une nouvelle école à partir des effectifs d'une école existante.
4. La transformation	Changement de section.
5. Le dédoublement	Création de nouvelles classes.
6. La fermeture	Arrêt du fonctionnement d'une école.

NB : l'absence d'arrêté ministériel pour toute opération de modification d'une école est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 100 000 francs (Article 231).

Esprit de la loi — pourquoi l'État garde-t-il un droit de regard sur chacune de ces opérations, même après la création de l'école ? Parce qu'une école n'appartient pas seulement à son promoteur : elle fait partie de la carte scolaire nationale. Fermer une école du jour au lendemain prive des centaines d'enfants d'un lieu d'étude sans préavis ; fusionner deux écoles sans contrôle peut se traduire par des classes surchargées ; transformer une section (par exemple passer de "pédagogie générale" à "section médicale") sans vérification peut se faire sans que les enseignants ni les infrastructures soient adaptés à la nouvelle section. L'arrêté ministériel est donc moins une autorisation qu'un contrôle de cohérence : l'État vérifie que le changement ne nuit pas aux élèves déjà inscrits ni à l'équilibre de l'offre scolaire dans la zone.

Pourquoi l'État est-il, dans la pratique, plus souple pour autoriser une transformation que pour autoriser une création ?

En clair : une transformation (changement de section) réutilise une structure qui existe déjà : le bâtiment, une partie du personnel, les effectifs d'élèves sont déjà en place et déjà connus de l'administration. Le risque est donc plus limité que pour la création d'une école entièrement nouvelle, où rien n'est encore vérifié. C'est pour cela que l'État peut se montrer plus permissif pour certaines modifications (transformation, dédoublement) que pour une création ex nihilo, tout en gardant un contrôle strict sur les opérations qui affectent le plus les élèves (fermeture, fusion, scission).

Personnes compétentes pour initier chaque procédure

Procédure	Personnes/instances compétentes
Création	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant, parents, autorité étatique locale.
Transformation	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant.
Dédoublement	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant, chef d'établissement.
Scission	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant.
Fusion	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant.
Transfert	Sous-provêdo, sous-coordonateur, inspecteur itinérant, parents, autorité étatique locale.
Fermeture	Sous-provêdo, inspecteur itinérant, autorité étatique locale.

3. Documents d'organisation d'une école

3.1. Dossier du personnel

Chaque membre du personnel doit avoir un dossier administratif comprenant notamment :

- La fiche personnelle de l'agent (nom, post-nom, matricule, état civil, situation familiale, composition familiale).

- La date d'arrivée en R.D.C., le congé passé en R.D.C., l'activité exercée avant l'enseignement.

NB : *si l'agent est de nationalité étrangère, il faut également mentionner l'activité exercée en dehors de la R.D.C. avant son arrivée.*

Il ne faut jamais donner un emploi sur simple base d'une copie ou photocopie non légalisée du titre académique.

Esprit de la loi — exiger une copie légalisée (et non une simple photocopie) empêche qu'un candidat présente un faux diplôme ou un diplôme falsifié pour obtenir un poste d'enseignant. C'est une protection directe des élèves : on veut être sûr que la personne qui enseigne a réellement les qualifications qu'elle prétend avoir.

Chapitre 3 — Organisation d'une classe

Ce chapitre du plan de cours porte sur l'organisation d'une classe du point de vue :

- Des effectifs des élèves.
- De la cotation des élèves.
- De la délibération concernant l'enfant.
- Des exclusions d'enfants.

NB : *cette partie n'a pas encore été développée en détail dans les notes de cours actuelles ; elle est à compléter lors des prochains cours.*

Chapitre 4 — Le contrôle de l'enseignement

Articles 145 à 150

L'enseignement est contrôlé. Ce contrôle est exercé par le corps des inspecteurs itinérants.

1. Les quatre (4) types de contrôle

Type de contrôle	Éléments contrôlés
Pédagogique	Programme, méthode d'enseignement, documents pédagogiques, valeur pédagogique de l'enseignant.
Administratif	Arrêtés ministériels, gestion du personnel, effectifs des élèves, instructions officielles.
Financier	Pièces comptables, procédure de décaissement, sources de financement, bonne foi dans la gestion.
Environnemental et sanitaire	Installations et conditions hygiéniques, propreté des locaux, de l'enseignant et des élèves, mesures préventives sanitaires.

Esprit de la loi — ces quatre contrôles couvrent chacun un risque différent : le pédagogique protège la qualité de ce que l'enfant apprend réellement ; l'administratif protège contre les abus de pouvoir et les fraudes sur les effectifs ; le financier protège l'argent (frais scolaires, subventions) contre le détournement ; l'environnemental et sanitaire protège la santé et la sécurité physique des élèves. Un seul type de contrôle ne suffirait pas : une école peut avoir d'excellents enseignants mais des toilettes insalubres, ou une bonne gestion financière mais un programme non respecté.

NB : *l'inspecteur vérifie, constate, conseille et propose : il ne décide pas. La décision relève de la compétence des autorités administratives (chef d'établissement, sous-coordonateur, sous-provêdo). Si l'inspecteur constate un manquement professionnel chez l'enseignant, le premier responsable reste le chef d'établissement.*

Esprit de la loi — séparer celui qui contrôle (l'inspecteur) de celui qui décide (le chef d'établissement, le sous-coordonateur, le sous-provêdo) empêche qu'une seule personne cumule le pouvoir de juger ET de sanctionner. C'est une garantie contre l'arbitraire : un inspecteur mécontent d'un enseignant ne peut pas, à lui seul, le sanctionner sur un coup de tête. Le rapport doit d'abord remonter à une autorité distincte, qui prend la décision finale en tenant compte du contexte complet.

2. Déontologie de la visite de classe

Il existe une déontologie de la visite de classe, car l'enseignant est évalué à travers cette visite.

Esprit de la loi — cette déontologie (frapper avant d'entrer, saluer, ne jamais reprendre l'enseignant devant ses élèves) n'est pas une simple politesse : c'est ce qui protège l'autorité de l'enseignant devant sa classe. Si l'inspecteur humiliait l'enseignant devant les élèves, ceux-ci perdraient confiance en lui pour le reste de l'année. L'inspection doit rester un accompagnement professionnel entre adultes, pas une sanction publique.

Avant la visite

L'inspecteur contrôle les prévisions des matières.

Pendant la visite

63. À l'entrée en classe : l'inspecteur frappe à la porte, demande la permission d'entrer, salue les élèves (restés assis) et salue l'enseignant.
64. Au fond de la classe : l'inspecteur s'assoit au fond de la classe.
65. Pendant le cours : l'enseignant présente immédiatement ses documents pédagogiques à l'inspecteur ; celui-ci respecte l'enseignant et évite de le reprendre devant les élèves — il est interdit de rabaisser l'enseignant devant sa classe. L'inspecteur prend note et peut poser quelques questions de synthèse aux élèves. Il contrôle également le cahier journal, le cahier de coin, le journal de classe et la salubrité du local.

Après la visite

L'inspecteur s'entretient avec l'enseignant, de préférence dans un esprit positif, avec courtoisie — qu'il y ait accord ou non sur les remarques formulées.

3. Le recours contre le rapport d'inspection

L'enseignant doit contresigner la fiche d'inspection : refuser de la contresigner constitue une faute professionnelle lourde.

Si l'enseignant n'est pas satisfait du rapport, il a droit à un recours. Ce recours n'est recevable que dans les conditions suivantes :

- 66. Être rédigé en des termes courtois (politesse).
- 67. Être objectif et rationnel (éviter la futilité).
- 68. Se référer au rapport d'inspection contresigné.
- 69. Respecter l'ordre hiérarchique.
- 70. Être introduit dans un délai de 8 jours à dater de la réception du rapport.

Esprit de la loi — le droit de recours protège l'enseignant contre un rapport injuste ou erroné : personne ne doit subir une sanction sans pouvoir se défendre. Mais le délai de 8 jours empêche que ce recours ne traîne indéfiniment et ne bloque la gestion de l'école. C'est un équilibre classique du droit administratif entre deux besoins : rendre justice à l'enseignant, et permettre au système de continuer à fonctionner efficacement.